

INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Señor/a Juez/a:

Ezequiel Nino, abogado en causa propia (T° 95; F° 264, CPACF), con domicilio real en Roseti 444 4to. "A", correo electrónico ninoezequiel@gmail.com, constituyendo domicilio procesal en la dirección mencionada y domicilio electrónico en la CUIT 20-222965105-7, se presenta y dice:

I. OBJETO

Vengo a **interponer acción de amparo** en los términos del art. 12 de la Ley N° 104 (modificada por Ley N° 5.784, texto consolidado por Ley N° 6.017) y del art. 2 de la Ley N° 2.145 y sus modificatorias **contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (en adelante, "GCBA"), con domicilio en la calle Uspallata 3150 de dicha ciudad.

Por medio de esta acción, **solicito que se condene a la demandada a brindar la información solicitada a través del pedido de acceso a la información pública cursado por medios electrónicos con fecha 8 de enero de 2025, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Ley N° 104.**

En particular, respecto a la concesión del predio conocido como "SB5" que se encuentra ubicado en el Parque Sarmiento del barrio de Saavedra de esta Ciudad y a detalles de la concesión del Club de Amigos ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3885 de esta ciudad.

La información recibida a partir del pedido de información pública incoado es manifiestamente vulneratoria del derecho constitucional a acceder a información pública regulado en la ley 104, por lo que requiero que entregue la información omitida en la respuesta al pedido de acceso a la información pública, tal como se explicará en los apartados subsiguientes.

Asimismo, solicito se ordene que toda la información sea entregada en formatos abiertos y reutilizables, evitando el envío de archivos que impidan el procesamiento de la información.

Finalmente, solicito se impongan expresamente costas al GCBA.

II. HECHOS

II.a. La solicitud de información pública realizada

Que en el marco de un estudio de investigación e incidencia sobre diversas problemáticas que afectan a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 8 de enero de 2025, se presentó un pedido de información pública ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), conforme a lo establecido en la Ley N° 104 y su Decreto Reglamentario N° 260/017, a través del portal de información,

trámites y participación ciudadana "Buenos Aires Colaborativa" (<https://bacolaborativa.buenosaires.gob.ar/>), tramitado bajo el expediente identificado como GENERO EX-2025-03276514- -GCABA-DGAIGA / EX-2025-03372514- -GCABA-DGAIGA

Que dicho pedido tenía por objeto obtener información pública relacionada con las concesiones otorgadas por el GCBA en el Parque Sarmiento y en el Club de Amigos, solicitándose, en particular, lo siguiente:

“Respecto a la concesión al Complejo Deportivo SB5 (de Sebastián Battaglia) en el Parque Sarmiento:

- Fecha de firma del contrato, extensión y monto del canon, con el mayor detalle posible.
- Información sobre el proceso de convocatoria para la concesión: si se realizó mediante convocatoria pública, se solicita detalle del proceso de licitación. En caso contrario, se requiere información sobre el acto administrativo que autorizó la contratación directa”.

Respecto a la concesión al Club de Amigos:

- Copia íntegra del contrato de concesión.
- Información sobre los mecanismos de control respecto de las obligaciones del Club de Amigos de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Información sobre la prestación de instalaciones del Club de Amigos para eventos organizados por el GCBA, especificando los eventos realizados durante el año 2024.
- En caso de que se haya prorrogado el contrato de concesión en los últimos cinco (5) años, se solicita información detallada sobre la decisión y el procedimiento adoptado para dicha prórroga”.

II.b. La respuesta insuficiente e incompleta del GCBA

El 6 de febrero del corriente se recibió un correo electrónico desde la cuenta mariadestefano@buenosaires.gob.ar, en el que se adjunta la nota IF-2025-06727075-GCABA-DGAIGA (que se adjunta a la presente junto con el archivo embebido con el contrato entre el GCBA y el Club de Amigos) en el que se responde:

“Conforme lo expuesto, esta Dirección General informa –exclusivamente- sobre aquellos puntos que resultan ser materia de su competencia. Al respecto, la requirente solicita a la Administración información sobre SB5 y Club de Amigos. En cumplimiento de lo requerido, y respecto SB5, se hace saber que esta Dirección General de Concesiones y Permisos no posee ningún tipo de convenio firmado con una sociedad con esa razón social. Por otro lado, respecto al Club de Amigos, se informa, en primer lugar, que el vínculo contractual entre el Gobierno de la Ciudad y el mismo no es una concesión, sino que se otorgó un Permiso de Uso y Explotación con carácter oneroso en los términos de la Ley Nº 3.730, el cual se encuentra embebido a la presente. A su vez, en su cláusula segunda, el mencionado Permiso expresa que “se otorga por el plazo de veinte (20) años, a contar desde el vencimiento del permiso otorgado por el Decreto Municipal Nº 1.150/92, es decir desde el 2 de septiembre de 2012” en los términos del art. 2 de la

mencionada ley. En ese sentido, se hace saber al consultante que no existió prórroga del Permiso de Uso y Explotación, sino que el mismo se encuentra plenamente vigente. Finalmente, se informa que no es competencia de esta Dirección General de Concesiones y Permisos la facultad de controlar las obligaciones de brindar clases gratuitas pactadas en conjunto con el Permissionario. Por lo expuesto y habiendo dado cumplimiento a lo requerido, lo saludo atte.”

III.c. Motivos por los que es insuficiente e incompleta la respuesta

Hay numerosos motivos suficientes para justificar que la respuesta recibida no cumple con los estándares establecidos en la ley 104 de esta Ciudad.

Falta de información sobre SB5:

La Dirección General informó que no existe ningún convenio firmado con una sociedad denominada "SB5". Sin embargo, no se brindó información adicional sobre si existe algún otro tipo de vínculo contractual o administrativo relacionado con el Complejo Deportivo SB5 en el Parque Sarmiento. Esto deja sin responder aspectos clave del pedido, como el procedimiento de convocatoria (licitación pública o contratación directa) o cualquier acto administrativo que pudiera haber autorizado su operación.

La existencia de SB5 es de público y notorio conocimiento, fácilmente verificable en Internet

SB5 tiene una presencia pública activa y visible:

La existencia del Complejo Deportivo SB5 no solo es evidente por su operación en el Parque Sarmiento, sino que también es fácilmente verificable mediante una simple búsqueda en Internet. SB5 mantiene perfiles activos en redes sociales como Instagram y Facebook, donde promociona sus actividades deportivas y su ubicación en el Parque Sarmiento. Por ejemplo:

En su perfil de Instagram, disponible en <https://www.instagram.com/sb5sports/?hl=es>, SB5 publica regularmente contenido relacionado con sus instalaciones, torneos y servicios deportivos.

En su página de Facebook, accesible en <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1123712255107826&id=411137326365326&set=a.481698372642554>, SB5 también promociona sus actividades y eventos, dejando en claro su operación en el Parque Sarmiento.

Estas plataformas no solo confirman la existencia de SB5, sino que también refuerzan su notoriedad como un complejo deportivo privado que opera en un espacio público.

La notoriedad en redes sociales refuerza la obligación del GCBA de responder:

La presencia activa de SB5 en redes sociales y su promoción pública de actividades en el Parque Sarmiento refuerzan la obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) de proporcionar información sobre su vínculo jurídico y administrativo con este complejo. Esto se debe a que:

La operación de un privado en un espacio público exige transparencia: Cualquier actividad privada en un espacio público debe estar regulada por un acto administrativo (contrato, concesión, permiso, etc.) que garantice el uso adecuado del espacio y el beneficio de la comunidad.

La notoriedad elimina cualquier excusa de desconocimiento: La visibilidad de SB5 en redes sociales y su operación en un parque público de gran relevancia como el Parque Sarmiento hacen que sea imposible para el GCBA alegar desconocimiento de su existencia o de las condiciones bajo las que opera.

En los resultados de búsqueda, se menciona que el Complejo Deportivo SB5 Fútbol está ubicado dentro del reconocido Parque Sarmiento, destacando su ubicación privilegiada y la facilidad de acceso. Esto indica que el complejo es un establecimiento conocido y accesible al público en un espacio público importante.

El resultado de búsqueda describe a SB5 como una comunidad de fútbol que ofrece canchas para diferentes modalidades (fútbol 5, fútbol 7 y fútbol 11), así como torneos y partidos. Esto refuerza la idea de que SB5 no solo es un complejo deportivo, sino que también está activamente involucrado en la promoción de actividades deportivas para la comunidad, lo que lo hace aún más visible y relevante en el ámbito público.

En el resultado de búsqueda, se menciona que el Gobierno porteño ha cedido un sector del Parque Sarmiento para la operación de una academia de fútbol, lo que sugiere que hay un interés en la gestión de espacios deportivos en el parque. Aunque no se menciona directamente a SB5, este contexto de privatización y gestión de espacios deportivos en el parque es relevante para entender la dinámica de operación de complejos como SB5.

La información recopilada de los resultados de búsqueda, incluyendo la evidencia de la presencia en línea del Complejo Deportivo SB5, demuestra que este establecimiento es de público y notorio conocimiento y que opera de manera visible en el Parque Sarmiento, un espacio público bajo la administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta situación obliga al GCBA a responder de manera completa y adecuada al pedido de información pública, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información establecidos en la Ley N° 104.

El peticionante no tiene obligación de conocer la razón social de la concesionaria

Explica la Dirección General que no existe ninguna concesión con una razón social denominada SB5. Sin embargo, según el art. 2 de la ley 104, “para la interpretación de esta ley se aplicarán los siguientes principios: de máxima premura, presunción de publicidad y accesibilidad; informalismo, no discriminación, eficiencia, completitud, disociación, transparencia, formatos abiertos, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, buena fe y gratuidad”. Todos esos principios son aplicables al caso de autos.

El principio de **informalismo** establece que las solicitudes de acceso a la información no deben ser rechazadas por cuestiones formales o técnicas. Esto significa que no es

necesario que el solicitante proporcione detalles exactos, como la razón social, si la solicitud es clara en cuanto al objeto de la información requerida. En este caso, la mención a la concesión en el Parque Sarmiento es suficiente para que el gobierno identifique la información solicitada pues es de público y notorio conocimiento que allí funciona una iniciativa privada que alquila sus canchas deportivas y que tiene el nombre de fantasía “SB5”.

El principio de **máxima premura y eficiencia** obliga al gobierno a actuar de manera diligente para responder a las solicitudes de información. Esto incluye realizar las averiguaciones necesarias dentro de sus registros para identificar la información requerida, incluso si el solicitante no proporciona todos los detalles específicos. En este caso, el gobierno debería haber investigado qué concesión corresponde al área mencionada en la solicitud.

El principio de **in dubio pro petitor** establece que, en caso de duda, debe interpretarse la solicitud de información de manera favorable al solicitante. Si el gobierno no encuentra un convenio con la razón social mencionada, debería buscar información relacionada con concesiones en el Parque Sarmiento que coincidan con los datos proporcionados en la solicitud, en lugar de rechazarla. Para el ciudadano es muy difícil conocer cuál es la razón social de la iniciativa privada que funciona bajo el nombre de fantasía “SB5” mientras que para el GCBA es muy sencillo hacerlo.

El principio de **buena fe** implica que el gobierno debe asumir que el solicitante actúa de manera legítima y que su intención es acceder a información pública relevante. Por lo tanto, no debería exigir requisitos adicionales, como conocer la razón social exacta, que puedan dificultar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

La **presunción de publicidad** establece que toda la información en poder del Estado es pública, salvo excepciones específicas. Esto incluye información sobre concesiones de espacios públicos, como el Parque Sarmiento. El gobierno tiene la obligación de proporcionar esta información, independientemente de si el solicitante conoce detalles específicos como la razón social.

Información incompleta sobre el Club de Amigos:

Aunque se proporcionó el contrato de Permiso de Uso y Explotación y se aclaró que no hubo prórroga del mismo, no se respondió a otros puntos del pedido, como:

Los mecanismos de control sobre las obligaciones del Club de Amigos de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos. La Dirección General indicó que no es de su competencia, pero no derivó la consulta al organismo correspondiente ni proporcionó información sobre quién tiene esa responsabilidad.

La utilización de las instalaciones del Club de Amigos para eventos organizados por el GCBA durante 2024. Este punto no fue abordado en absoluto en la respuesta.

Ausencia de derivación o coordinación interinstitucional:

Si bien la Dirección General declaró que ciertos aspectos no son de su competencia, no se observó un esfuerzo por derivar el pedido a las áreas correspondientes dentro del GCBA, como lo exige el principio de colaboración en el acceso a la información pública. Incumplimiento del estándar de suficiencia y adecuación:

La Ley N° 104 establece que la información pública debe ser proporcionada de manera suficiente, veraz y adecuada. En este caso, la respuesta no satisface estos criterios, ya que no aborda todos los puntos solicitados ni ofrece una solución para obtener la información faltante.

En resumen, la respuesta no cumple con el pedido porque no aborda de manera completa ni satisfactoria los puntos requeridos, dejando sin responder cuestiones clave y sin derivar adecuadamente las consultas fuera de su competencia. Esto vulnera el derecho de acceso a la información pública garantizado por la normativa vigente.

III.d. El plazo para completar la respuesta se encuentra vencido

Tal como resulta evidente, el plazo para recibir cualquier otra respuesta adicional venció hace tiempo. El plazo sin prórroga venció el 30 de enero del corriente y si se hubiera solicitado prórroga -que no se solicitó- hubiera vencido el 13 de febrero de 2025. No hay ningún tipo de argumento para considerar que no se cumplió con los plazos establecidos en la ley 104 para realizar el reclamo pertinente.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

III.a. La falta de información sobre SB5 constituye per se una violación al derecho a la recreación por parte de vecinos

La operación del Complejo Deportivo SB5 en el Parque Sarmiento, un espacio público, implica una privatización parcial del uso de un bien común. Esto genera un impacto directo en el acceso de los vecinos al parque y refuerza la necesidad de contar con información detallada sobre los términos del contrato o permiso que regula esta actividad.

1. Es evidente que SB5 cobra por el uso del espacio

SB5 ofrece servicios como el alquiler de canchas de fútbol y la organización de torneos, lo cual implica un aprovechamiento económico del espacio público. Esto es fácilmente verificable a través de su presencia en redes sociales y su promoción de actividades que tienen un costo para los usuarios.

Por ejemplo, en su perfil de Instagram y Facebook, SB5 promociona el alquiler de canchas y torneos, lo que confirma que el uso del espacio está condicionado al pago de tarifas.

Este cobro transforma un espacio público, que debería estar disponible para el uso libre de los vecinos, en un espacio de acceso restringido basado en la capacidad de pago.

Impacto en el acceso de los vecinos: La operación de SB5 reduce el acceso libre al Parque Sarmiento, ya que un sector del parque ha sido destinado exclusivamente a actividades

comerciales. Esto implica una disminución del uso público del espacio, afectando a los vecinos que no pueden pagar por los servicios ofrecidos.

2. La privatización de un espacio público exige máxima transparencia

El Parque Sarmiento es un bien de dominio público: Como espacio público, el parque pertenece a toda la comunidad y su uso debe estar regulado de manera que beneficie al interés general. La cesión de un sector del parque para la operación de SB5 constituye una privatización parcial que debe estar respaldada por un contrato o permiso formal. Según el principio de transparencia, el GCBA está obligado a proporcionar información sobre los términos de este contrato, incluyendo:

El canon o contraprestación económica que SB5 paga al GCBA

Las obligaciones específicas de SB5 en beneficio de la comunidad (por ejemplo, actividades gratuitas o accesibles).

La duración del contrato y las condiciones de uso del espacio

El aprovechamiento económico de bienes públicos debe ser regulado: La explotación económica de un bien público, como el Parque Sarmiento, debe estar sujeta a reglas claras que garanticen que el beneficio privado no perjudique el acceso público. Esto incluye asegurar que el canon pagado por SB5 sea proporcional al valor del espacio cedido y que existan mecanismos para compensar la pérdida de acceso de los vecinos.

III.B. La falta de respuesta sobre cómo se controla el cumplimiento de actividades gratuitas del Club de Amigos viola numerosos principios constitucionales

La falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) sobre las becas para estudiantes de escuelas públicas en el Club de Amigos es especialmente grave, ya que plantea dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones sociales de este tipo de convenios o permisos que afectan espacios públicos. A continuación, se detallan los motivos por los cuales esta omisión es problemática:

El derecho de acceso a la información pública está consagrado en la Ley N° 104 de la Ciudad de Buenos Aires y obliga al GCBA a responder consultas relacionadas con la gestión de recursos y bienes públicos.

Las becas para estudiantes de escuelas públicas son una contraprestación social clave que el Club de Amigos debería ofrecer en función de su uso de un espacio público. La falta de respuesta del GCBA vulnera este derecho y obstruye el control ciudadano sobre si esta obligación social está siendo cumplida.

Las becas para estudiantes de escuelas públicas son fundamentales para garantizar que niños, niñas y adolescentes de sectores vulnerables puedan acceder a actividades recreativas, culturales y deportivas en el Club de Amigos. Estas becas deberían ser un mecanismo para que el uso del espacio público beneficie a toda la comunidad, no solo a quienes pueden pagar las tarifas. El Club de Amigos opera en un espacio público, lo que exige máxima transparencia en las condiciones bajo las cuales utiliza ese terreno. Las

becas para estudiantes de escuelas públicas son una contraprestación esencial que debería compensar el impacto de la privatización parcial del espacio.

La negativa del GCBA a responder genera opacidad en la gestión de bienes públicos y plantea interrogantes sobre si el Club de Amigos está cumpliendo con sus obligaciones sociales y si el GCBA está fiscalizando adecuadamente el cumplimiento de dichas obligaciones.

El acceso a esta información es clave para garantizar la equidad y el uso justo de un espacio público que beneficia a toda la comunidad.

La negativa sobre las becas también tiene implicancias en términos de reducir inequidades, tal como establece la propia Constitución de la Ciudad. Si el Club de Amigos no otorga becas o no cumple con las obligaciones establecidas, los estudiantes de escuelas públicas quedan excluidos de los beneficios del espacio que debería estar disponible para toda la comunidad. Este tipo de exclusión mantiene una desigualdad estructural en el acceso a actividades deportivas y recreativas, que son fundamentales para el desarrollo integral de niños y adolescentes. El acceso restringido al espacio público en función de la capacidad de pago contradice los principios de equidad que deberían regir la gestión de los bienes públicos.

El Artículo 11 de la Constitución establece:

"La Ciudad desarrolla políticas de acción positiva para garantizar la igualdad real, en especial respecto de las personas o grupos que se encuentren en situación de discriminación estructural."

Las medidas de acción positiva son políticas o acciones diseñadas para reducir desigualdades estructurales y garantizar que grupos históricamente discriminados o desfavorecidos tengan acceso a derechos y oportunidades en igualdad de condiciones. Estas medidas pueden incluir cuotas de género en espacios de representación política, programas de inclusión laboral para personas con discapacidad, becas o beneficios específicos para sectores vulnerables.

Aunque estas medidas buscan corregir desigualdades, a veces se las denomina "discriminación inversa" porque implican un trato diferenciado hacia ciertos grupos para equilibrar las condiciones de partida.

III.b. La información es pública y el GCBA se encuentra obligado a producirla

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra en su artículo 1 el principio de publicidad, sosteniendo que ***"[t]odos los actos de gobierno son públicos"***. Resulta claro que el manejo y la disposición de los controles ambientales vehiculares forman parte de actos de gobierno y -como tal- está alcanzado por el mencionado principio, esencial para la preservación del sistema republicano de gobierno. Así, la norma dispone en su artículo 105 que es deber del Jefe de Gobierno ***"[a]rbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad"***.

Pero la obligación de producir y disponibilizar la información requerida por ACIJ halla también su fundamento en otras disposiciones del ordenamiento jurídico local. En primer lugar, los datos solicitados se encuentran comprendidos en el artículo 4 de la Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública, el cual establece que **la administración pública debe proveer toda la información registrada en cualquier fecha, forma y soporte que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control.**

Resulta claro que la información solicitada es pública. Además, tampoco fue alegada ninguna excepción prevista en el art. 6 de la ley 104, por lo cual no podría esgrimirse dicho argumento en esta instancia.

El criterio de publicidad de la información objeto de la presente demanda ha sido afirmado también por organismos internacionales de derechos humanos. En este sentido, **la Comisión Interamericana de Derechos Humanos** (en adelante, "CIDH") **ha expresado -en el fallo "Claude Reyes" (disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf) numerosos principios que son centrales para evaluar este tipo de conflictos jurídicos. Así, se destacan:**

"El acceso a la información bajo el control del Estado es un derecho fundamental para el ejercicio de la democracia. Este derecho permite a las personas obtener información necesaria para participar en los asuntos públicos, supervisar las gestiones estatales y exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos".

Este principio establece que el acceso a la información pública no es solo un derecho instrumental (es decir, un medio para alcanzar otros fines), sino que tiene un valor intrínseco como derecho humano autónomo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo vincula directamente con la democracia, argumentando que la transparencia es esencial para que los ciudadanos puedan participar de manera informada en los asuntos públicos.

El reconocimiento de este derecho como "fundamental" implica que su ejercicio no puede ser arbitrariamente restringido. Además, la Corte subraya que este derecho fortalece la rendición de cuentas, ya que permite a los ciudadanos evaluar las acciones de los funcionarios públicos. Este razonamiento es especialmente relevante en contextos donde la corrupción o la opacidad gubernamental son problemas estructurales.

"El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información bajo su control, salvo que existan razones excepcionales que justifiquen su reserva. Estas razones deben estar claramente definidas por la ley, ser necesarias en una sociedad democrática y cumplir con los principios de proporcionalidad y legalidad."

Esto representa un estándar claro para los Estados: la transparencia es la regla, y la reserva de información es la excepción. Este principio es crucial porque evita que los Estados utilicen argumentos vagos o arbitrarios para negar el acceso a la información.

El fallo también introduce los principios de proporcionalidad y legalidad como criterios para evaluar las restricciones al acceso a la información. Esto significa que cualquier limitación debe estar respaldada por una ley clara, ser necesaria para proteger un interés legítimo (como la seguridad nacional o la privacidad) y ser proporcional al objetivo que se busca alcanzar. Este enfoque garantiza que las restricciones no sean excesivas ni injustificadas.

"El acceso a la información pública permite a los ciudadanos participar de manera informada en los asuntos públicos, lo cual es esencial para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos."

Este principio refuerza la idea de que el acceso a la información no solo beneficia a los individuos, sino que también tiene un impacto colectivo al fortalecer las instituciones democráticas. La Corte vincula este derecho con la participación ciudadana, argumentando que los ciudadanos necesitan información para tomar decisiones informadas y contribuir al debate público.

Además, el acceso a la información se presenta como un mecanismo para proteger otros derechos humanos. Por ejemplo, en el contexto del caso Claude Reyes, la información solicitada estaba relacionada con un proyecto de explotación forestal que podía tener impactos ambientales significativos. Sin acceso a esta información, los ciudadanos no podían evaluar los riesgos ni exigir medidas de protección.

La relevancia de la información sobre el uso del espacio público y la falta de respuesta del GCBA

La información sobre el uso del espacio público es pública y de gran relevancia, ya que está directamente relacionada con el acceso equitativo a bienes comunes, la calidad de vida urbana y la gestión democrática de los recursos compartidos. La negativa o falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) a solicitudes de acceso a esta información plantea serios problemas en términos de transparencia, rendición de cuentas y derechos ciudadanos. A continuación, se analizan los puntos clave:

La información solicitada es pública y esencial para la gestión del espacio público

El espacio público como bien común: El espacio público es un recurso esencial para la vida urbana, ya que permite la interacción social, el ejercicio de derechos ciudadanos y el acceso a actividades recreativas y culturales. Según estándares internacionales, el espacio público debe ser gestionado de manera inclusiva y transparente para garantizar su uso equitativo por parte de toda la población [1](#).

Obligación de divulgar información: Los gobiernos tienen la responsabilidad de proporcionar información sobre la gestión del espacio público, incluyendo datos sobre concesiones, permisos, usos exclusivos, actividades comerciales y contraprestaciones sociales. Esto permite a la ciudadanía evaluar si el espacio público está siendo administrado en beneficio del interés general o si se está favoreciendo a intereses privados.

Relevancia para la equidad y la justicia social

Impacto en el acceso ciudadano: La falta de información sobre el uso del espacio público puede derivar en desigualdades en su acceso. Por ejemplo, si sectores del espacio público son privatizados o utilizados con fines comerciales sin una regulación adecuada, esto puede excluir a quienes no tienen los recursos económicos para participar en las actividades ofrecidas.

Transparencia y rendición de cuentas

Evaluación de políticas públicas: Sin datos claros y accesibles sobre el uso del espacio público, es imposible evaluar si los recursos públicos están siendo utilizados de manera eficiente y si las políticas implementadas están cumpliendo con sus objetivos de garantizar el acceso equitativo y democrático a estos espacios.

Desconfianza ciudadana: La opacidad en la gestión del espacio público genera desconfianza en la ciudadanía y limita su capacidad para participar activamente en la creación de soluciones. La transparencia es esencial para fomentar la confianza y la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil.

Repercusiones de la falta de información

Privatización encubierta del espacio público: La ausencia de información sobre concesiones o permisos puede derivar en la apropiación indebida de espacios públicos por parte de intereses privados, restringiendo su uso para la población en general. Esto contradice el principio de que el espacio público debe estar disponible para el disfrute de todas las personas [1](#).

Limitación de la participación ciudadana: Sin acceso a información confiable, los ciudadanos no pueden ejercer su derecho a exigir rendición de cuentas ni participar activamente en la defensa de su derecho al uso equitativo del espacio público.

Importancia del espacio público en la vida urbana

Los espacios públicos son fundamentales para la vida urbana, ya que fomentan la interacción social, la recreación y el ejercicio de derechos ciudadanos. Su gestión debe ser transparente para garantizar que cumplan con su función de promover la convivencia y la inclusión .

La calidad y accesibilidad de los espacios públicos tienen un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. La falta de información sobre su uso y gestión puede derivar en decisiones que afecten negativamente a la población, especialmente a los sectores más vulnerables .

La transparencia como elemento esencial

En diciembre de 2007, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, de la CIDH y la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, junto con el Representante de la OSCE sobre Libertad de Medios, destacaron que:

“Los Estados deben tener en cuenta que la transparencia es un elemento imperiosamente necesario. Deben divulgarse públicamente los criterios que utilicen quienes toman las decisiones a nivel de gobierno [...] para garantizar la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.”

En línea con este principio, la divulgación de información sobre el control de vehículos contaminantes no solo cumple con el mandato de transparencia, sino que también fortalece la confianza entre la ciudadanía y el gobierno, al garantizar la rendición de cuentas y el acceso a información crítica para la protección ambiental.

III.c. Normas constitucionales y convencionales vulneradas

La conducta de la demandada resulta manifiestamente ilegal y arbitraria en tanto implica un incumplimiento de normas constitucionales y convencionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

El derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional (CN) y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (cf. arts. 1, 14, 33, 42 y 75 inc. 22 de la CN, art. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).

En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “CADH”) reconoce en su artículo 13 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión y establece que el mencionado derecho *“comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...”* (cf. art. 13, inc. 1, CADH).

Al resolver el “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”, la Corte IDH trajo luz respecto a los alcances de este derecho, entendiendo que el mismo comprende el acceso a la información. Así, ha afirmado lo siguiente: *“La Corte estima que **el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal (...)** De esta forma, **el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea**”*^[6].

En ese orden de ideas, la Corte ya no se refirió a la formulación clásica del derecho a la libertad de expresión, sino que consagró la existencia de un nuevo derecho humano: el

derecho de acceso a la información pública. Éste confiere a las personas la facultad de conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado y, por lo tanto, representa un instrumento imprescindible para concretar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos.

Por su parte, la Asamblea General de la OEA entendió en diversas resoluciones que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia, la transparencia de la gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales. En este sentido, sostuvo que *“(...) toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, y que los Estados tienen la obligación de responder y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”*^[7].

En síntesis, **el acceso a la información pública es un derecho humano básico y no una concesión graciosa del Estado, y no debe ser entendido como un simple derecho individual, sino como uno asociado al interés público, por ser condición esencial para el mantenimiento del sistema democrático, por favorecer un debate de ideas abierto y plural y por posibilitar el control del accionar estatal por parte de la ciudadanía.**

Así lo entendió la Corte IDH en el citado precedente, “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”, donde sostuvo que *“el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”*^[8].

En similar sentido interpretativo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en los autos “Asociación por los Derechos Civiles c/ EN-PAMI” que ***“la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados (...) a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática”***^[9].

Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal reforzó este estándar al resolver el citado caso “CIPPEC c/ Estado Nacional- Ministerio de Desarrollo Social”, cuando entendió que *“[l]os datos requeridos, debidamente evaluados por la actora, constituyen una herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines perseguidos. Lo requerido puede promover correcciones, o adecuaciones y plantear soluciones tendientes a superar eventuales restricciones, fragilidades o desvíos para evitar prácticas que distorsionen los objetivos*

de los planes sociales dirigidos a los menos favorecidos”^[10]. En base a lo argumentado, la Corte concluyó que *“la negativa del Estado a brindar esta información al recurrente resulta ilegal, por no encontrar base en un supuesto normativamente previsto”*^[11].

La doctrina del Alto Tribunal resulta aplicable al presente caso, por cuanto el incumplimiento y la conducta omisiva del GCBA en la provisión de información pública obstaculiza el monitoreo del modo en el que se gestionan asuntos fundamentales vinculados al medio ambiente.

IV.e. Normas locales vulneradas

En cuanto a la regulación en el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone que *“La ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Todos los actos de gobierno son públicos”* (cf. art. 1, CCABA), en concordancia con lo dispuesto por la CN en relación a la forma de gobierno *“representativa, republicana y federal”* (cf. art. 1, CN).

Al adoptar un sistema de gobierno democrático y republicano, la Constitución le otorga a la ciudadanía una función de gran trascendencia vinculada con la cosa pública, que va más allá de elegir al propio gobierno o sus representantes y que importa su derecho a recibir toda la información correspondiente a la gestión de los asuntos públicos.

Por otra parte, dentro de los derechos y garantías que reconoce la Constitución local, *“[l]a Ciudad garantiza: (...) 2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura”* (cf. art. 12, inc. 2, CCABA). Asimismo, la máxima norma del ordenamiento local también reconoce el derecho de acceso a la información como uno de los deberes del Jefe de Gobierno de la Ciudad. En tal sentido, dispone que una de sus obligaciones es *“[a]rbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la ciudad”* (cf. art. 105, inc. 1, CCABA).

Según ha especificado la doctrina, *“el acceso a la información pública en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es un derecho bidireccional, que incluye tanto el derecho a informar cuyo titular es el sujeto activo, como el derecho a ser informado, cuyo titular es el sujeto pasivo de la relación. (...) este derecho fundamental ha sido receptado constitucionalmente con profusión y contundencia, y se le ha otorgado un rol destacado, dado que se traduce en una tutela judicial efectiva y eficaz ante eventuales reticencias de la Administración”*^[12].

Además de la protección constitucional, a nivel local, la Ley Nº 104 (modificada por Ley Nº 5.784) regula el derecho de acceso a la información pública. En su texto, reconoce que *“[t]oda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición.*

Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece la presente ley” (cf. art. 1, Ley Nº 104).

Ahora bien, la ley también dispone cuáles son los casos excepcionales en los que por alguna razón, taxativamente prevista, cede el principio general por el cual debe satisfacerse el requerimiento de información. En este sentido, dicha norma establece que *“los sujetos obligados podrán exceptuarse de proveer la información solicitada cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: a) Que afecte la intimidad de las personas o se trate de información referida a datos sensibles en concordancia con la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...); b) Que sea información protegida por la legislación vigente en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, secreto profesional, secreto industrial o comercial que pudieren afectar el nivel de competitividad o lesionar intereses del sujeto obligado; c) Información cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial en la cual el sujeto obligado sea parte, o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación (...); d) Que se trate de información de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial, que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero, bancario o estadístico, o que esté protegida por el secreto bancario o fiscal o estadístico; e) Que la divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública; f) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviere vedada por compromisos internacionales asumidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; g) Información contenida en notas internas u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes...”* (cf. art. 6, Ley Nº 104).

Sin perjuicio de lo previsto por la ley, **la demandada no alegó ninguna de las excepciones que enumera el texto legal ni las hizo valer a modo de justificar la imposibilidad de brindar los datos solicitados.** Por tal motivo, tampoco podría válidamente alegar en esta instancia la excepcionalidad legal por cuanto no lo hizo oportunamente.

IV. PROCEDENCIA FORMAL DE LA DEMANDA

Esta acción es admisible por cuanto cumple con los requisitos exigidos y la vía elegida es la indicada para la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos vulnerados, según el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los artículos 1 y 12 de la Ley Nº 104 y el artículo 2 de la Ley Nº 2.145. A continuación, se justifica el cumplimiento de cada uno de esos requisitos en el caso concreto.

V.a. Legitimación activa y pasiva

En primer lugar, en los términos del artículo 1 de la Ley Nº 104 *“toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. **Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición**”*. Si bien la contundencia y claridad de esta disposición es suficiente para acreditar la legitimación activa, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha dicho que la legitimación activa en la materia es amplia y se reconoce a toda persona como

titular del derecho (Fallos 335:2393). Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que **la información pública no pertenece al Estado sino que es del pueblo y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud**^[13].

Por su parte, la Corte IDH ha expresado que el derecho de acceso a la información pública amparado por el artículo 13 de la CADH supone que la información debe ser entregada *“sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal”*^[14].

En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que la solicitud de la información está estrechamente vinculada a la labor de investigación que se encuentra realizando el actor, quien es un activista reconocido en materia de derechos humanos, transparencia y participación ciudadana.

Finalmente, y en cuanto a la legitimación pasiva de la demandada, cabe señalar que el **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el destinatario de las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas por el actor.** Según dispone el artículo 3 de la Ley Nº 104, todos los órganos pertenecientes a la administración central son sujetos obligados por la misma, por lo cual resulta claro que la demandada es responsable de proveer la información que se encuentra en su poder.

V.b. Procedencia de la acción de amparo como medio judicial idóneo

Según dispone el artículo 12 de la Ley Nº 104, ***“[e]n caso que el/la peticionante considere que su solicitud de información no hubiere sido satisfecha o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, podrá considerarlo como negativa injustificada a brindar información, quedando habilitada la vía de reclamo prevista en la presente ley o la Acción de Amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”*** (el destacado nos pertenece).

Por su parte, el artículo 2 de la Ley Nº 2.145 establece que *“[l]a acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”*.

De esta forma, ante la escueta respuesta brindada por el GCBA, que no satisfizo en absoluto el pedido de acceso a la información pública cursado, quedó expedita la vía de amparo prevista por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (cf. art. 14, CCABA) y la Ley Nº 2.145 como medio judicial idóneo frente a la omisión estatal.

La deliberada omisión por parte del GCBA de cumplir con lo solicitado por esta parte lesiona, restringe, altera y amenaza con ilegalidad manifiesta el ejercicio de este derecho constitucional y convencional y torna procedente la vía que aquí se interpone.

VI. COMPETENCIA

En atención a la calidad de la autoridad administrativa demandada, el fuero contencioso administrativo y tributario es competente para entender en la presente acción de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, el último de los cuales establece con toda claridad que *“son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público”*.

VII. PRUEBA

Se ofrece como prueba en estas actuaciones:

1. Prueba documental:

- a. Constancias de recepción del pedido de acceso a la información pública presentada.
- b. Constancia del correo electrónico de la respuesta por parte del Director General de Permisos y Concesiones del 6 de febrero del corriente.

2. Prueba informativa:

Para el supuesto e hipotético caso de que se desconozca la autenticidad de los documentos enumerados en el punto VI.1.e, solicito se libre oficio a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información para que presente copia íntegra de las actuaciones tramitadas bajo el expediente GENERO EX-2025-03276514- -GCABA-DGAIGA / EX-2025-03372514- -GCABA-DGAIGA” y se expida sobre la autenticidad de los documentos presentados.

VIII. INTRODUCCIÓN DEL CASO FEDERAL Y CONVENCIONAL

Los argumentos reseñados indican claramente que el obrar de la demandada configura una violación de diversos derechos constitucionales, por lo que hago reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia por vía del recurso de inconstitucionalidad previsto en el artículo 26 de la Ley 402 (modif. por Ley N° 6.452, BOCBA N°6.246 del 29/10/2021). Para el hipotético caso de que el tribunal llegara a rechazar dichos planteos, y teniendo en cuenta que se halla en juego la interpretación correcta de normas de indudable naturaleza federal (artículos 1, 14, 33, y 75, inc. 22 de la CN; artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros), formulo la reserva de interponer oportunamente el recurso extraordinario federal, previsto en el art. 14 de la ley 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que “e/

recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 tiende a asegurar la primacía de la Constitución Nacional y normas y disposiciones federales mediante el contralor judicial de constitucionalidad de leyes, decretos, órdenes y demás actos de los gobernantes y sus agentes, ratificando –si cabe- que esta Corte Suprema es el custodio e intérprete final de aquel ordenamiento superior” (Fallos 1-340; -162; 154-5).

Asimismo, encontrándose en juego derechos reconocidos en los instrumentos internacionales precedentemente mencionados, hago expresa reserva de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

IX. PETITORIO

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, se solicita:

- a. Se me tenga por presentada como parte, y por constituido el domicilio;
- b. Se declare formalmente admisible esta acción de amparo, se declare competente el Juzgado y se corra traslado de la demanda;
- c. Se tenga por presentada la prueba documental y por ofrecida la prueba informativa;
- d. Se tenga por efectuada la introducción del caso federal y presentes las autorizaciones conferidas;
- e. Oportunamente, se haga lugar a la acción y se ordene al organismo entregar toda la información pública solicitada, con costas a la demandada.

**Proveer de conformidad,
SERÁ JUSTICIA.**

^[1] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), *Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión*, OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 6/12, 2011, párr. 66.

[2] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), *op. cit.*, párr. 71.

[3] *Ibíd.*

[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, Capítulo V, 2003, párr. 3.

[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), *op. cit.*, párr. 89.

[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso “Claude Reyes y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 19 de septiembre de 2006, párr. 77.

[7] OEA, Res. AG/RES. 1932 XXXIII-O/03, Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia, 2003, párr. 1.

[8] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), *op. cit.*, párr. 86.

[9] Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Asociación por los Derechos Civiles c./ EN-PAMI (dto. 1172/03) s./ amparo Ley 16.986” (Fallos 335:2393), sentencia del 4 de diciembre de 2012.

[10] Corte Suprema de Justicia de la Nación, “CIPPEC c./ EN – M° Desarrollo Social – dto 1172/03” (Fallos 337:256), sentencia del 26 de marzo de 2014, cons. 30, párr. 4 y 5.

[11]

[12] Basterra, Marcela, “La libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Basterra, Marcela (dir.), Pagani, Enzo y Fernández, Alejandro (eds.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jusbaire, 2016, pp. 134.

[13] Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 337:256.

[14] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilla do Araguaia”) Vs. Brasil”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 24 de noviembre de 2010, párr. 197.

[15] Ver: European Court of Human Rights, Second Section, “Case of Youth Initiative for Human Rights v. Serbia”, Ap. No. 48135/06, 25 de junio de 2013, párr. 20; y European Court of Human Rights, Fourth Section, Steel and Morris v. United Kingdom, Ap. No. 68416/01, 15 de enero de 2005, párr. 89.



Poder Judicial
Ciudad de Buenos Aires

Leyenda: 2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Con los siguientes adjuntos:
recepción pedido sb5 y cda.html
IF-2025-06727075-GCABA-DGCOYP (4).pdf

FIRMADO DIGITALMENTE 28/02/2025 14:39:03

NINO EZEQUIEL - CUIL 20-22965105-7